

1503060-77.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado: "Tráfico de Drogas e Falsa Identidade - Art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 307 do CP - Inviável desclassificar a conduta de tráfico para o artigo 28 da mesma lei - Evidente a destinação comercial do entorpecente - Impossível reconhecer a atipicidade do crime de falsa identidade - Pena detentiva reduzida - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503060-77.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2265331/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20536320 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3071/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2265331 - 02º D.P. CAMPINAS, 3071/21/942 - 02º D.P. CAMPINAS, 2265331/2021 - 02º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Anderson dos Santos Pereira, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, e artigo 307, ambos do Código Penal, em concurso material. Consta da denúncia que, no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 12h00min, na Avenida Dr. Labarit Sarian, altura no nº. 10, Jardim Ipaussurama, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, recebeu, em proveito próprio, o veículo GM/Kadett, placas GMO-3773-Campinas/SP, de propriedade da vítima "V.C.S.S.", bem que sabia ser produto de crime. Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias acima indicadas, o réu atribuiu-se

falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/07); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 12/14); auto de exibição e apreensão (pág. 15) e auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 16).

Por decisão proferida em 13 de outubro de 2021 (págs. 135/136), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 150), o que fez por meio da Defensoria Pública (pág. 154).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição. Quanto ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal pleiteou pelo reconhecimento de crime impossível. Em caso de condenação, pleiteou para que todos os antecedentes do acusado sejam avaliados de uma única vez, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, bem como pelos autos de exibição e apreensão e exibição, apreensão e entrega acima mencionados.

A autoria, de mesmo modo, restou incontestável, reiterando-se diante de toda prova oral produzida à coerência e harmonia consoante os termos de depoimentos das testemunhas policiais, mormente quando submetidas, como foi, ao crivo dos atentos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "V.C.S.S.", ouvida exclusivamente em sede administrativa, declarou ser proprietária do veículo GM/Kadett SL EFI, placas GMO-3773, ao qual foi furtado no dia 26 de setembro de 2021, conforme RDO da delegacia eletrônica 1797325/2021, visto que tomou conhecimento que este havia sido localizado com algumas avarias e sem algumas peças e acessórios, razão pela qual dirigiu-se até o plantão policial e tomou posse do referido veículo no estado em que se encontrava.

A testemunha Francisco de Assis Gonçalves de Maria, guarda municipal, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, junto ao seu colega de trabalho, foi acionado, via CECOM, sobre uma denúncia anônima acerca do desmanche de um veículo com participação de três indivíduos, visto que, ao chegar no local indicado, avistou-se um sujeito, ao qual saía de um matagal, local onde estava o veículo GM/Kadett, apontado como produto de crime. Ainda, esclareceu que o indivíduo estava com uma bicicleta e carregava duas mochilas, contendo diversas ferramentas, como chaves de boca e distribuidor de veículos, além de um cabeçote de Kadett. Ademais, alegou que, realizada revista veicular, estavam faltando as referidas peças localizadas em posse do acusado, ao qual se identificou como sendo Gustavo do Santos Pereira, porém sem apresentar documentos de identificação.

Em juízo, disse que foram acionados via CECOM de que uma pessoa estaria furtando objetos de um veículo. O acusado se apresentou inicialmente com o nome do irmão. O réu estava com duas mochilas e caminhando com uma motocicleta. As peças que estavam na mochila pertenciam ao veículo Kadett. Que não havia outras pessoas nas proximidades. Verificaram que o veículo Kadett era produto de furto. Não se recorda se o acusado estava sujo de graxa. Somente após a legitimação constataram que o acusado se apresentou com nome falso e que era foragido da Justiça.

A testemunha Ademir Pedro Alves, guarda municipal, em sede administrativa, apresentou sua versão dos fatos em consonância e harmonia com o narrado com seu colega de farda.

Em juízo, disse que foram solicitados pela corporação, sendo que três indivíduos estavam fazendo desmanche em veículo. O acusado saiu do matagal a bordo de uma bicicleta, sendo que trazia consigo duas mochilas. Em uma delas havia várias ferramentas e na outra havia peças do veículo. O acusado disse que o automóvel

estava no meio do mato. O acusado indicou o local onde estava o veículo Kadet. As outras pessoas não foram localizadas. O acusado se apresentou com outro nome, sendo que foi constatado posteriormente e que era procurado pela Justiça. A verdadeira identidade do acusado foi verificada na Delegacia após recolhimento de impressão digital. Ele não apresentava estar sob efeito de drogas.

O acusado Anderson dos Santos Pereira, perante autoridade policial, declarou, na data dos fatos, estava fazer uso de entorpecentes próximo ao local onde o veículo foi localizado, visto que havia dois indivíduos mexendo neste, quando a guarda municipal apareceu e estes evadiram-se. Ainda, negou a propriedade da bolsa com as peças do veículo, visto que esta não lhe pertencia, sendo que, por estar no local, acabou sendo pego com esta, porém não sabe explicar quantas fermentas estavam na bolsa. Questionado acerca de suas mãos estarem sujas de óleo, alegou não saber explicar, visto que somente é usuário de drogas, sendo que a bicicleta estava no local e optou por pegá-la, assim como a bolsa de ferramentas.

Em juízo, que estava foragido e trabalhava para um ferro velho. Que dois rapazes apareceram no local e disseram que havia um carro abandonado. Que retirou as peças do automóvel. Que é usuário de drogas. Como não queria voltar a ser preso, se apresentou com o nome de seu irmão. Na delegacia, disse seu nome verdadeiro. Estava cumprindo pena por assalto.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, restou devidamente caracterizado os delitos imputados ao réu.

Quanto ao delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado recebeu, em proveito próprio, o veículo GM/Kadett, placas GMD-3773 - Campinas/SP, de propriedade da vítima "V.C.S.S.", bem que sabia ser produto de crime.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, demonstra a perfeita subsunção entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente, de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Quanto aos depoimentos dos guardas municipais, ambos foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que culminou na apreensão do bem, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos depoimentos.

Inexiste qualquer motivo que leve a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

É imperioso ressaltar que os depoimentos prestados por autoridades policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, afinal, "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

Não obstante alegue o réu que tenha apenas tirado algumas peças do veículo, tal afirmação não é harmônica com a prova dos autos e constituiria até mesmo crime mais grave de furto qualificado. Veja-se que os guardas receberam notícia anônima que três indivíduos estavam desmanchando um veículo. Ora, ainda que os guardas tenham encontrado apenas o réu, este admitiu que na companhia de outros dois indivíduos estava retirando peças do veículo, confirmando-se assim, a receptação do veículo e

não de algumas peças como quer fazer crer a defesa.

Outrossim, além das peças do veículo, foram encontrados com o réu ferramentas utilizadas para o desmanche do bem.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram com as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Sendo assim, importante mencionar que não se pode considerar que o réu não tinha conhecimento da origem espúria do bem.

Registre-se, o dolo configura-se evidenciado não apenas pelo acusado retirar as peças de veículo produto de furto, mas, sobretudo, por não ter apresentado qualquer justificativa que venha a ser crível ou razoável, que consista em afastar o crime a que lhe é imputado.

Neste sentido: “A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração” (JUTACrim 96/240).

Ainda, “O dolo referente à receptação dolosa pode ser perfeitamente extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa” (RJDTACRIM 41/260).

Ademais, “Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento “ad externo”, do “modus operandi” do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva” (RJDTACRIM 35/285).

Vale destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que encontrado o réu na posse de coisa ilícita, inverte-se o ônus da prova, devendo o réu comprovar a impossibilidade de conhecimento da origem espúria, não se sustentando a versão alegada conforme já mencionado.

Neste escopo: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). BEM FURTADO LOCALIZADO EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESPROPORÇÃO ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO VALOR DE MERCADO. CIÊNCIA DO ACUSADO. OFERTA DO PRODUTO FEITA POR PESSOA DE PARCOS RECURSOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO (§ 3º ART. 180 DO CP). RECEPÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDOTA DOLOSA NÃO DESCARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.- Responde pelo delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal o agente que adquire produto de pessoa parques recursos pagamento por este valor irrisório frente ao seu valor de mercado, sobretudo quando não se desincumbe de comprovar a origem lícita do mesmo. Em razão do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, impõe-se ao acusado comprovar a origem lícita do produto ou o desconhecimento de que o mesmo é proveniente de crime.- Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovemento do recurso. - Recurso conhecido e improvido. (Processo 20120062533-SC, Rel. Desembargador Carlos Alberto Civinski, Data do Julgamento: 10/09/12, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Valer-se do mercado ilícito destes bens somente fomenta a prática de crimes contra o patrimônio por parte de pessoas que visam o lucro através da venda destes.

Insta salientar que ao receber de qualquer forma um bem de alto valor, o adquirente deve, ao menos, preocupar-se com a origem deste, não podendo fechar os olhos à possível ilicitude em sua origem, afinal, o legislador penal foi claro ao atestar que configura crime de receptação adquirir, por exemplo, “coisa que deve saber ser produto de crime”, o que plenamente se observa no caso em tela.

Destarte, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado: Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé. Receptação Apreensão da res em poder do acusado Inversão do ônus probatório Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a

apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça Recepção dolosa perpetrada logo após roubo duplamente circunstanciado Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena Entendimento Ainda que se trate de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a reincidência e o fato de a prisão em flagrante pela recepção ter se dado instantes após subtração da res em roubo duplamente circunstanciado justificam a opção pelo regime fechado para início do cumprimento de pena. (TJSP; Apelação 0034398-37.2011.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2014; Data de Registro: 09/12/2014).

Com as honras de praxe ao Defensor, a condenação é medida que se impõe.

Quanto ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal.

Ainda, o conjunto probatório permite inferir que o acusado atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Nesse sentido, preleciona o legislador no texto legal do artigo 307: "Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causa dano a outrem (...)".

Outrossim, não se vislumbra intenção dos guardas municipais atuarem de forma a prejudicar o acusado. Pondera-se, ainda, que somente após a legitimação do acusado, foi possível constatar seu nome verdadeiro, como informado aos guardas.

Nem se diga, ao contrário do que aduz a defesa, que se trata de crime impossível, uma vez que o crime em espeque possui natureza formal, ou seja, embora a norma primária preveja intenção de resultado naturalístico, a consumação do ilícito se antecipa a ele, ocorrendo, assim, no instante da conduta delituosa.

Nessa diretriz, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado: "Tráfico de Drogas e Falsa Identidade - Art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 307 do CP - Inviável desclassificar a conduta de tráfico para o artigo 28 da mesma lei - Evidente a destinação comercial do entorpecente - Impossível reconhecer a atipicidade do crime de falsa identidade - Pena detentiva reduzida - Sanção do tráfico e regimes mantidos - Recurso defensivo parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0000559-89.2018.8.26.0530; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 18/03/2019).

Não bastasse, o réu confessou a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido pela Defensoria Pública.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPROVIDO. A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (ProcessoAPL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUOSA).

Por fim, salienta-se que os crimes foram praticados em concurso material, ou seja, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois partiram de práticas de crimes não idênticos mediante mais de uma ação.

Destarte, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Em relação ao artigo 180, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59

do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (proc. 001066-93.2018.8.26.0548 - pág. 41) e, ainda, levando-se em consideração que estava evadido do sistema prisional.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (proc. 0024304-08.2006.8.26.0114 - págs. 41/42), com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, não há elementos a serem considerados.

Em relação ao artigo 307 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (proc. 001066-93.2018.8.26.0548 - pág. 41) e, ainda, levando-se em consideração que estava evadido do sistema prisional.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (proc. 0024304-08.2006.8.26.0114 - págs. 41/42), com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, não há elementos a serem considerados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal; bem como ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, por infração ao artigo 307 do Código penal.

As penas deverão ser somadas na forma do artigo 69 do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência do acusado. No mais, há que se ressaltar que o réu estava evadido do sistema prisional, o que demonstra ser inviável a aplicação de regime mais brando. Considerando o tempo que o réu permaneceu preso, poderá recorrer em liberdade, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade ,autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva;Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o réu estava foragido e apenas o juízo da Execução poderá fazer a adequada unificação das penas.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA